



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

מיאסניק אליהו

התובע:

נגד

שניבאום לאה

הנתבעת:

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה לקבלת סעדים אשר יורו על שינוי סוכך רכב שהציבה הנתבעת בסמוך לחניית התובע (להלן- "**הסוכך**") מסוכך ארבע רגלי, לסוכך דו רגלי וצמצום רוחב חניית הנתבעת בהתאם לרוחב הרשום.

הרקע בקצרה והצדדים להליך

1. הצדדים בעלי זכויות המתגוררים בבניין ברחוב תל חי 11 כפר סבא הידוע כחלקה 225 בגוש 6439 (להלן- "**הבניין**"). הבניין מושא התובענה נרשם כבית משותף עם בניין נוסף המצוי ברחוב בן גוריון 61, בכפר סבא, הידוע כחלקה 226 בגוש 6439 (להלן- "**הבית המשותף**"). בכל בניין בבית המשותף שמונה קומות, כניסה נפרדת להולכי רגל והוא מונה 45 תתי חלקות. בעורף הבית המשותף נמצאת רחבת החניה המשותפת לשני הבניינים.

2. בתאריך 15.09.1987 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ובתוך כך אושרו ונרשמו לבית המשותף צו רישום ותקנון מוסכם, וביום 22.2.2021, נרשם צו תיקון לצו רישום הבית המשותף (להלן- "**צו רישום**" ו"**תקנון מוסכם**").

3. התובע, מר מיאסניק אליהו (להלן- "**התובע**"), הוא בעל מחצית מהזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 8 המצויה בקומה השלישית בבניין. כפי שמעידים צו הרישום והתקנון המוסכם, הוצמדה לדירת התובע חניה לא מקורה המסומנת בתשריט הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף כחניה ח' ושטחה כפי שנרשם בתקנון המוסכם 9.9 מ"ר (להלן- "**חניית התובע**").

4. הנתבעת, הגב' שינבאום לאה (להלן- "**הנתבעת**"), היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 19 המצויה בקומה השביעית בבניין. כפי שמעידים צו הרישום והתקנון המוסכם, הוצמדה לדירת הנתבעת חניה לא מקורה המסומנת בתשריט הבית המשותף כחניה יח' ושטחה כפי שנרשם בתקנון המוסכם 9.9 מ"ר (להלן- "**חניית הנתבעת**").

5. חניות הצדדים ממוקמות בסמיכות זו לזו, כאשר חניית הנתבעת גובלת מצידה האחד עם חניית התובע ומצידה האחר עם גדר אבן.

6. תמונות חניית התובע וחניית הנתבעת כפי שצולמו על ידי בביקור במקום:



המחלוקת בקצרה

7. בכתב התביעה אשר הוגש בתאריך 30.11.2021 טען התובע כי לאחר שלוש שנות שכנות החליטה הנתבעת בשנת 2019 על דעת עצמה, להרחיב את החניה שבבעלותה באמצעות התקנת סוכך ארבע רגלי תוך הצבת עמוד תומך קדמי (להלן- "**העמוד**").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/599/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התומך). הצבת העמוד התומך כחלק מהסוכך בסמיכות לגבול חניית התובע, הביאה לגילוי כי חניית הנתבעת הורחבה בכ-0.5 מ' משטחה המקורי. חמור מכך העמוד התומך גרם לפגיעות ברכבו של התובע ומונע גישה קלה, נוחה וראויה לחנייה שלו. לאחר שפניות התובע ונציגות הבית המשותף לנתבעת, בבקשה לשנות את הסוכך שהתקינה לסוכך דו רגלי נענו בחוסר תגובה מצידה, הוגשה התביעה במטרה לתקן את הפגיעה שנוצרה ולאפשר לתובע לעשות שימוש בטוח וסביר בחנייה שלו. סך כל הוצאות ההליך אותן יש להטיל על הנתבעת, הסתכמו בסך של 8,904 ₪ (להלן - **כתב התביעה**).

8. בכתב ההגנה, הכחישה הנתבעת את טענות התובע כולן וטענה כי הסוכך נבנה כדין, בשטח החנייה השייכת לה זה שנים רבות. יתרה מכך, סימון החניה שלה תואם את הרישום בתקנון המוסכם ואין בהצבת הסוכך, כדי הקטנת שטח חניית התובע כלל, מה גם שמיקום הסוכך אינו מונע כלל מהתובע להשתמש בחניה שלו או לפגיעה אחרת. לפיכך, יש לדחות את התביעה בהעדר עילה ובהעדר סמכות המפקח לקבוע פיצויים נזיקיים, אגב חיוב התובע בהוצאות המשפט להן נדרשה (להלן - **כתב הגנה**).

מהלך הדיון

9. בתאריך 23.03.2022, התקיים דיון במעמד הצדדים, שבו נשמעו טענותיהם באריכות ובמהלכו הגיעו הצדדים להסכמה כי ייעשה ניסיון לסיים את ההליך באמצעות ביקור המפקח בבית המשותף. הסכמתם זו קבלה תוקף של החלטה ותואם המועד לביקור (להלן - **פרוטוקול דיון**).

10. בתאריך 07.04.2022 ביקרתי בחניית הבית המשותף כדי שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען, והצעתי לצדדים מתווה פשרה לסיום המחלוקת אשר הוצע במהלך הביקור.

11. לאחר שהתובע הודיע כי הצדדים לא הגיעו להסכמה ואף צרף להודעתו דוח מודד מטעמו שבוצע בתאריך 17.05.2022 שכותרתו - הצהרת מודד מוסמך שביצע מוחמד אבו צאפי (להלן - **הצהרת מודד מוסמך**), הוריתי לצדדים להגיש את סיכומיהם בכתב. אביא להלן את תמצית סיכומי הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות התובע בסיכומיו

12. התקנת הסוכך בחניית הנתבעת עולה לכדי מטרד בכך שהצבת העמוד התומך בסמיכות רבה לחניית התובע, מקשה מאוד ופוגעת בנגישות הכניסה והיציאה לחניה שבבעלותו.

13. אף על פי ששטח החניה הכולל המוקצה לתובע ולנתבעת בתקנון המוסכם זהה, בפועל הציבה הנתבעת את רגלי התמיכה של הסוכך, הקדמי והאחורי הסמוכים לחניית התובע, בשטח החורג מהחניה הרשומה על שמה.

14. כעולה מהצהרת המודד המוסמך (ראו נספח B לסיכומי התובע), עומד כיום שטח החניה הכולל של הנתבעת על 12 מ"ר במקום 9.90 מ"ר. חריגה עודפת זו של שטח חנית הנתבעת, לא אושרה לנתבעת ואף לא רשומה בנסח הרישום או בתקנון המוסכם. כפועל יוצא, הנתבעת פלשה לשטח חניה שאינו שלה.

15. כמו כן, אופן התקנת הסוכך כפי שביצעה הנתבעת, בזמן שהתובע שהה בחופשה מחוץ לגבולות המדינה, מונעת התקנת סוכך דו רגלי וגורמת לסרבול בהתקנת סוכך דו רגלי עתידי בחניה שלו. הנתבעת מתעלמת מצורכי התובע המבקש להציב סוכך דו רגלי משותף הדורש התקנת רגל רחבה בגבול החניות הצמודות. העמודים שהציבה הנתבעת על דעת עצמה בלי לתאם או לקבל את הסכמת התובע, הופכת את הצבת הסוכך מבחינתו – ללא ריאלית. (ראו פרק E לסיכומי התובע).

16. הנחיות משרד התחבורה על רוחב מינימלי של תא חניה עומדות על רוחב של 2.30 מ' ואילו רוחב חנית התובע עומד על 2.20 מ' כאשר רוחב חניית הנתבעת הוא 2.7 מ', זאת אף על פי שכאמור בנסח הרישום אמורות חניות הצדדים להיות בשטח כולל זהה של 9.9 מ"ר.

17. לפיכך מבקש התובע להורות לנתבעת להסיר את העמוד התומך הניצב בגבול חנייתו כדי שיוכל להציב סוכך דו רגלי לצד הסוכך שהתקינה. סוכך דו רגלי יאפשר לתובע לעשות שימוש בטוח נטול חשש מפגיעה, בחניה שבבעלותו. שנית, חניית הנתבעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חורגת בשטחה, על חשבון חניית התובע מהשטח שנרשם בנסח הרישום ולפיכך, יש להורות על צמצום חניית הנתבעת בכ- 0.50 ס"מ והרחבת חניית התובע.

18. כמו כן יש להורות לנתבעת לשאת בהוצאות ההליך בהתאם לפירוט המופיע בסיכומים.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

19. הנתבעת הקימה את הסוכך בשטח שהוא בבעלותה, בלי לפגוע בזכויות התובע. הסוכך שהותקן בחניית הנתבעת הוצב בשטח בחניה שלה תוך שהנתבעת עושה שימוש סביר ורגיל העולה בקנה אחד עם תנאי הזמן והמקום. סוכך מסוג זה נמצא בשימוש בחניות אחרות ברחבי הבית המשותף ואף דייר לא מלין על כך.

20. טענות התובע כי הנתבעת ניכסה לעצמה שטח מהרכוש המשותף, דבר המוכחש כשלעצמו, לא הוכח, בפרט שלשאר הדיירים בבית המשותף אין כל טענות הן לגבי שטח חניית הנתבעת והן לגבי סוג הסוכך.

21. גם אם היה ממש בטענות התובע, נקבע בפסיקה כי לא נתונה בידי המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעות נזיקין אלא אם עילתן היא הסגת גבול.

22. לאחר ביקור המפקח בבית המשותף, לא ניסה התובע להגיע לעמק השווה עם הנתבעת ובמשך שנים בעצמו היה חודר עם רכבו לחניית הנתבעת. מאז הקמת הסוכך, הדבר פסק.

23. הנתבעת מתנגדת לכל הרחבת חזית שהועלתה בסיכומי התובע ובטענות הנוספות שטען, להן לא היה אזכור בכתב התביעה.

24. התנהגות התובע אשר אינה מקיימת עילה לתביעה, נגועה בחוסר תום לב והעלאת טענות סרק. על כן, יש לדחות את התביעה דן ולחייב את התובע בתשלום הוצאות המשפט הכוללים שכר טרחת עורך דין שסייע בידיה לצורך ניסוח כתב ההגנה וסיכומים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/599/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

25. אקדים אחרית לראשית - לאחר שעיינתי היטב בטענות הצדדים, ולאחר ביקורי במקום, החלטתי לקבל את התביעה בחלקה, וכך הסעד הקשור בצמצום חניית הנתבעת בהתאם למרשם נדחה, אך הסעד הקשור בהסרת הסוכך מתקבל, כל זאת מהטעמים הבאים.

סעד צמצום חניית הנתבעת - נדחה.

26. הלכה פסוקה ומושרשת קובעת כי נקודת המוצא היא שהרישום משקף נכונה את מצב הדברים [ראו ע"א 7744/12 **מרזוק פואז שעלאן נ' מדינת ישראל**, בפסקה 10 (נבו 14.08.14)], וכי נדרשות ראיות וטענות מובהקות מצד מי אשר מנסה לבסס טענות לגבי זכויות קנייניות בניגוד לזכויות הקנייניות הרשומות בלשכת רישום המקרקעין [ראו ע"א 180/12 **ציונה כהן נ' מינהל מקרקעי ישראל** (נבו 04.02.14)].

27. ובמיושם לענייננו - לטענת התובע, שטח החנייה שלו ושל הנתבעת, הוא שטח אחיד של 9.9 מ"ר לכל אחד מהם, לאחר שהתברר לו בתחילת שנת 2019, כי לנתבעת רחב יותר ב-0.5 מ"ר, יש לצמצם את שטח החנייה של הנתבעת, באופן שיתאים למרשם. אלא שכאמור מצאתי לדחות טענה זו.

28. ראשית, אין מחלוקת כי אף שטח חניית התובע, גדול יותר מהשטח המופיע ברישום שכן כעולה מדו"ח המודד שהגיש התובע ללא רשות עולה כי שטח חניית התובע עצמו הוא 10.0125 מ"ר בעוד שטח חנייתו כעולה מהתקנון המוסכם הוא 9.90 מ"ר. לפיכך, לא יכולה להיות מחלוקת כי שטח חניית הנתבעת, אינו על חשבון השטח שלו. לפיכך גם אם שטח חניית הנתבעת גדול יותר מהשטח הרשום, אין בכך כדי להוות פלישה כלשהי לשטחו, ולכל היותר "זה נהנה וזה אינו חסר". כך שגם אם קיימת בבעלות דייר אחר חניה רחבה יותר מחניית התובע כדוגמת הנתבעת, אם בשל תכנון טופוגרפי או אם מאילוצי שטח (חניית הנתבעת גובלת כאמור בקיר לבנים), זה נהנה וזה לא חסר. קרי, לתובע לא נגרם חסרון מהשימוש של הנתבעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/599/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

או של כל דייר אחר בשטח עודף הואיל ושטח החניה שברשותו, אף הוא גדול יותר מהשטח הרשום לזכותו במסמכי הרישום ובתקנון הבית המשותף.

29. שנית, לא הוכחה לפניי טענתו של התובע כי הנתבעת היא זו שאחראית על סימון גבולות החניה בבית המשותף ולכן איני מוצא לנכון לראות את הנתבעת כאשמה בכך ששטח החניות של כל אחד מהם בפועל שונה.

30. שלישית, תצהיר המודד המוסמך צורף על ידי התובע ללא שהוגשה בקשה להגיש את המסמך, ובניגוד גמור להוראות תקנה 15 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") ואף להסכמות שאליהם הגיעו הצדדים במהלך הדיון בכל הנוגע למינוי מודד ובביקורי במקום, וללא מתן אפשרות לנתבעת להגיש חוות דעת מודד מטעמה או לתת לה אפשרות לחקור את המודד, שכך שהמשקל שיש לתת לו, הוא משקל נמוך מאוד.

סעד הסרת הסוכך

31. אשר לסעד הנוסף לו עתר התובע בעניין הסרת הסוכך הארבע רגלי, לאחר עיון במסמכים וביקורי במקום, הגעתי לידי מסקנה כי דין סעד זה להתקבל, במובן זה שעל הנתבעת להסיר את העמוד הקדמי בסוכך. או להתקין סוכך דו רגלי, וזאת בכפוף לכל דין. להלן נימוקיי.

המסגרת הנורמטיבית

32. סעיף 55 (ג) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין" או "החוק") קובע כי: "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן-התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית... הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד". (ההדגשה אינה במקור מ"פ)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. רק הצמדה על פי הוראות החוק כאמור לעיל, מעניקה זכות קניינית באותו חלק שהוצמד לבעל הזכויות לטובתו נרשמה ההצמדה (ע"א 11695/05 עזבון המנוח קליין נ' פרוץ' שרון (פורסם בנבו 27.08.2009); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין כרך שלישי-בתים משותפים 113 (2001)).

34. הוראות סעיף 12 (א) לתקנון המוסכם בבית המשותף מורות כי: "בכל העניינים שלא הוסדרו בתקנון זה יחול התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין".

35. בכל הנוגע לביצוע שינויים בדירה או קובע סעיף 2 (ב) לתקנון המצוי (להלן - "התקנון המצוי") שבתוספת לחוק המקרקעין החל על הבית המשותף כדלקמן:

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ההדגשות אינן במקור מ"פ)

36. עם זאת, זכות הבעלות בבית משותף, שונה מזכות הבעלות הקלאסית, בהיותה מושפעת מהמבנה הייחודי של הבית המשותף וככלל כפופה היא לזכויות שימוש או מעבר של אחרים, וגם לכרסום בזכות הקניין [ראו: רע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף, פ"ד מח(5) 550 (1994); רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, בסעיפים 14-15 (נבו 02.08.2012); עש"א (מחוזי ת"א) 48603-07-21 יוסף חכימיאן נ' רם משולם, בפסקה 19 (נבו 19.07.2022); (המפקח על המקרקעין חיפה) 31/20 כץ ענת נ' אירינה קבונובסקי (נבו 16.11.2020) (להלן - "פס"ד כץ"); (המפקח על המקרקעין חולון) 21/17 משולם רם נ' חכימיאן יוסף (נבו 26.05.2021)].

37. כפי שקבעה חברתי, כב' המפקחת יעל ליבוביץ בפס"ד כץ לעיל, כרסום בזכות הקניין בבית משותף קיים גם לגבי חלקים שהוצמדו לדירה. בבתי דין רבים עוברות בתוך החצרות אשר הוצמדו לבעלי דירות בבית המשותף תשתיות משותפות דוגמת: שוחות ביוב, בלוני צוברי גז ושעוני מים המשמשים את כלל בעלי הדירות בבית המשותף. במקרים אחרים מותקנים דודי שמש, קולטים ואנטנות על גגות אשר הוצמדו לדירה/לדירות בבית, באופן שההצמדה כפופה לזכויות שימוש ומעבר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באותם מתקנים (ראו והשוו גם (המפקח על מקרקעין פתח תקווה) 8/2021 שרון **שביט רביבו נ' שטיגל מיכאל**, בפסקאות 25-26 (נבו 7.7.2022) ; (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 493/19 **חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית**, בפסקה 68 (נבו 02.09.2021)).

38. הצמדת חניה לדירה פלונית, כפי שבענייננו, נותנת לבעל הדירה לה הוצמדה, שטח למטרת חניה, אשר בו לא יוכלו בעלי הדירות האחרים להחנות את רכבם. לפיכך, (בכפוף לדיני התכנון והבנייה שממילא אינם בסמכותי [ראו והשוו למשל עת"ב (מחוזי ת"א) 25894-06-20 **סיילון סביח נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה רמת השרון** (נבו 07.07.2020)], בעל דירה רשאי להתקין סוכך בחנייתו אך כל זאת בכפוף להוראות התקנון המוסכם, שבמקרה זה מפנים להוראות התקנון המצוי.

39. ככלל וכאמור לעיל, אוסרות הוראות סעיף 2 לתקנון המצוי על בעל דירה לבצע שינויים או תיקונים אשר עשויים לפגוע בדירה אחרת בבית המשותף, לרבות הצמדה לאותה דירה, או המסכנים או עשויים לסכן את קיומה, אלא אם קיבל תחילה את הסכמת בעל הדירה האחרת.

40. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, ולא כפגיעה פיזית דווקא. שאלת הפגיעה נבדקת, בין היתר, בהתאם לתנאי המקום והזמן. בתוך כך, יש צורך לעמוד על אופיו וצביונו המיוחד והייחודי של הבית המשותף ולתת את הדעת לסממנים ואלמנטים ייחודיים, כגון מיקום וכיוצא באלו. כמו כן, אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, והאם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא (ראו: ע"א 136/63 לווינהיים נ' שוורצמן, פ"ד יז(3) 1722, 1725 (1963); ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290; ע"א 395/74 **לוי נ' סמואל** פ"ד כט(2) 39 (1975)].

41. מסכים אני עם חברתי, כב' המפקחת עינת מידן בלום, שכתבה בפסק הדין בעניין ((המפקח על המקרקעין עכו) 166/21 **ברקוביץ עופר נ' חבר מני מנשה**, בפסקה 25 (נבו 29.05.2022)), כי אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד אותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל בעקבות השינוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. יפים דבריו של כב' השופט ברנזון בעניין ע"א 302/63 רייס נ' קופף, פ"ד יח(3) 309, 315(1964): "המבחן הוא אפוא מבחן הסבירות מנקודת ראותם הכפולה של אדם ושכנו. הסבירות נבחנת לא רק מנקודת ההשקפה של נוחיות הנתבע אלא היא חייבת לקחת בחשבון באותה מידה את האינטרס של המחזיקים השכנים. לא די לשאול: האם עושה הנתבע שימוש ברכושו בדרך שיכולה להיות סבירה אלמלא היה לו שכן? השאלה היא האם הוא משתמש בו באופן סביר בשים לב לעובדה שיש לו שכן."

43. ובמיושם לענייננו - אין חולק כי יש לראות את החניות כחלק בלתי נפרד מהדירה אליה הוצמדו, אשר מעניקות לבעל הזכות המחזיק בה, זכות בעלות קניינית בחלק שהוצמד, זאת מתוקף צו הרישום והתקנון המוסכם של הבית המשותף. הן על פי נסח הרישום (ראו נספחים ג'1 ו-ג'2 לכתב התביעה) והתקנון המוסכם, שטח חניות הצדדים הסמוכות זו לזו, אשר הוצמדו לדירות הצדדים עם רכישתן, זהה ועומד על שטח של 9.9 מ"ר לכל אחת מחניות הצדדים.

44. בביקורי במקום התרשמתי באופן בלתי אמצעי, כי העמוד הקדמי בסוכך הארבע רגלי שהתקינה הנתבעת בחנייתה מהווה פגיעה בחניית התובע. כמו כן, בביקורי במקום, ביקשתי מהצדדים, בין השאר, לבצע מבחן חנייה כדי שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענותיהם. התרשמתי כי התקנת הסוכך של הנתבעת, מקשה על יכולת התמרון לחניית התובע - לא רק את הכניסה והיציאה לחניה שבבעלותו - אלא העמוד הקדמי של הסוכך הארבע-רגלי ניצב כמכשול עבורו כהולך רגל בכניסה וביציאה מרכבו - מכשול שלא היה קודם התקנת הסוכך.

45. מכיוון שזכות הבעלות בבית המשותף כפופה כאמור לזכויות שימוש או מעבר של יתר דיירי הבית המשותף הן בשטח הדירה ובפרט בשטח החניה אשר הוצמד לכל דירה. התקנת הסוכך, בלי לקבל את הסכמת התובע לכך ובחירת הצבת העמוד התומך בסמיכות רבה מאוד לחניית התובע יש בהם כדי לפגוע בחניית התובע ובכך למעשה לפגוע בדירתו ובזכות המעבר והגישה שלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

46. וכן, בעת ביקורי במקום נוכחתי לראות כי מרבית הסוככים אשר הותקנו ברחבת החניה בבית המשותף, הם סוככים דו רגליים, שאין בהם כדי לפגוע בחנייה הסמוכה. דוגמה לסוכך דו רגלי שהותקן בחניית הבניין המשותף:



47. כך שהתקנת הסוכך על ידי הנתבעת, באופן שיש בו כדי לפגוע ולהגביל את זכות השימוש של התובע בחנייתו - במיוחד שיש חלופה טובה יותר - היא בניגוד להוראות סעיף 2 לתקנון המצוי. לכן מתקבל הסעד בעניין זה, במובן זה שעל הנתבעת להסיר את העמוד הקדמי של הסוכך. יודגש כי ככל שהסרת העמוד אינה מאפשרת שימוש בסוכך מבחינה בטיחותית, על הנתבעת להסיר את הסוכך כולו, או להתקין סוכך דו רגלי במקום הסוכך הארבע רגלי המותקן כיום בחנייתה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/599/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לסיכום

48. הסעד בנוגע לצמצום שטח חניית הנתבעת, נדחה.

49. בכל הקשור לסעד של הסרת הסוכך בחניית הנתבעת- הריני ליתן צו עשה המחייב את הנתבעת, לבצע על חשבונה את מלוא העבודות הדרושות להסרת העמוד הקדמי התומך בסוכך, וזאת בתוך שלושים ימים מהיום. ככל שהסרת העמוד אינה מאפשרת שימוש בסוכך מבחינה בטיחותית, על הנתבעת להסיר את הסוכך כולו בתוך שלושים ימים מהיום. ככל שהנתבעת מעוניינת בהתקנת סוכך דו-רגלי, היא רשאית לעשות זאת בכפוף לדיני התכנון והבנייה, ובאופן שיותיר לתובע להתקין סוכך דו רגלי בחנייתו.

50. העבודות להסרת העמוד הקדמי בסוכך חניית הנתבעת תבוצענה על חשבון הנתבעת ועל ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלו, שיאשר בכתב כי אין בהסרת העמוד הקדמי כדי לפגוע בבטיחות וביציבות הסוכך. ככל שהנתבעת תבחר בהתקנת הסוכך הדו רגלי כאמור לעיל, העבודות להסרת הסוכך הארבע רגלי והתקנת הסוכך הדו רגלי, תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי.

הוצאות ההליך

51. אשר להוצאות ההליך, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא, כי בעל דין שזכה בהליך יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

52. תקנה 151(א) לתקנות קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

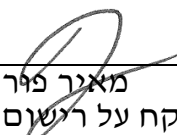
מס' תיק: 6/599/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

53. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את העניין בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין ובשים לב לכך כי התביעה התקבלה בחלקה, נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, י"ב אדר תשפ"ג, 05 מרץ 2023, בהעדר הצדדים.


מאגר פירות
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה